

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6666/2542	พนักงานอัยการจังหวัดนครนายก	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายบัวลย์ ผ่องจิตร กับพวก	โจทก์
	นางไพบุลย์ บุญสม	จำเลย

ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 217, มาตรา 358

การที่จำเลยตั้งรั้วไม้ไผ่ผ่าซีกที่ยึดติดเป็นแผงซึ่งเป็นรั้วบ้านของโจทก์ร่วมที่ 1 แล้วนำไปเผาทำลายนั้น เป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 358 เพียงบทเดียวมิใช่กระทำผิดหลายบท เพราะจำเลยมีเจตนาจะทำลายรั้วไม้ไผ่ที่ปักติดเป็นแผงโดยนำไปเผาให้ใช้การได้เท่านั้น การเผาแผงไม้ไผ่นั้นเป็นการทำลายทรัพย์ของโจทก์ร่วมที่ 1 ให้เสียหาย มิใช่วางเพลิงเผาทรัพย์รั้วบ้านของโจทก์ร่วมที่ 1 เนื่องจากจำเลยมิได้วางเพลิงเผาแผงไม้ไผ่ในขณะที่มีสภาพเป็นรั้วบ้านกันขอบเขตเป็นที่อยู่อาศัย ของโจทก์ร่วมที่ 1 อันจะต้องด้วยความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217 ราคาทรัพย์ที่เสียหายมีเพียง 1,000 บาท และเป็นความผิดทางอาญาไม่ร้ายแรง ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษอาญามาก่อน เห็นสมควรให้ออกรอการลงโทษจำคุกเพื่อให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไป ดีกว่าจะพิพากษาลงโทษจำคุกซึ่งอาจไม่เป็นผลดีหรือไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขความประพฤติของจำเลย แต่เพื่อให้หลบจำ ให้ปรับจำเลยอีกสถานหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำให้เสียหายโดยวางเพลิงเผาไร่บ้านไม้ไผ่สีสุกผ้าซีกดี ยึดติดเป็นแผง ยาวแผงละ 4 เมตร จำนวน 2 แผง ราคา 1,000 บาท ของนายบัวลัย ผ่องจิตร ผู้เสียหาย จนเกิดการลุกไหม้ อันเป็นการทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งไร่บ้านดังกล่าวอันเป็นทรัพย์สินที่มีราคาค่าน้อย และไม่เป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217, 223, 358

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายบัวลัย ผ่องจิตร ที่ 1 นางปราณี ผ่องจิตร ที่ 2 ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 217, 223, 358 เป็นความผิดหลายบท แต่ละบทมีอัตราโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐานทำให้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 4 เดือน ปรับ 2,000 บาท จำเลยไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามที่ศาลล่างทั้งสองฟังมาว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ จำเลยได้เผาเศษใบไม้และกิ่งไม้คดดีมีปัญหาดังต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์และ

โจทก์ร่วมมีตัวโจทก์ร่วมทั้งสองเบิกความว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 17 นาฬิกา ขณะนั้นโจทก์ร่วมที่ 1 กำลังอาบน้ำอยู่บนบ้านได้ยินเสียงโจทก์ร่วมที่ 2 ซึ่งเป็นบุตรสาวร้องว่าทำไมเผาข้าว แล้วโจทก์ร่วมที่ 1 จึงออกไปดูบริเวณรั้วทางด้านทิศตะวันออก เห็นจำเลยกำลังตั้งรั้วไม้ไผ่ที่ผูกเป็นแผงไปเผา โจทก์ร่วมที่ 1 ออกไปดูบริเวณที่จำเลยเผาข้าวไม้ไผ่และสอบถามว่าเพราะเหตุใดจึงเผาและห้ามจำเลย แต่จำเลยไม่ยอมเชื่อฟัง โจทก์ร่วมที่ 1 จึงให้โจทก์ร่วมที่ 2 ไปแจ้งนายนิยม กรวยสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อนายนิยมมาถึง ก็ไม่ได้เจรจาหรือไกล่เกลี่ยอะไร วันรุ่งขึ้นโจทก์ร่วมที่ 1 จึงไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พนักงานสอบสวนได้ถ่ายภาพรั้วที่เกิดเหตุกับร่องรอยการเผาข้าวที่ถอนไป ตามภาพถ่ายหมายเลข จ.1 เห็นว่า โจทก์ร่วมทั้งสองซึ่งเป็นประจักษ์พยานเบิกความยืนยันว่า เห็นจำเลยตั้งรั้วไม้ไผ่ทางรั้วด้านทิศตะวันออกของโจทก์ร่วมที่ 1 จำนวน 2 แผง แล้วนำไปเผาใกล้บริเวณรั้วนั้น โดยขณะนั้นโจทก์ร่วมที่ 2 ก็ได้ร้องถามจำเลยว่าทำไมเผาข้าว และขณะที่จำเลยนำรั้วไปเผาโจทก์ร่วมที่ 1 ก็ได้ร้องห้ามมิให้เผา แต่จำเลยไม่เชื่อฟัง และหลังเกิดเหตุในวันรุ่งขึ้นโจทก์ร่วมที่ 1 จึงไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจกล่าวหาจำเลยดังกล่าว ซึ่งข้อนี้ร้อยตำรวจเอกชัยพันธุ์ แสงนาค พนักงานสอบสวนพยานโจทก์เบิกความว่า ภายหลังเกิดเหตุ คือวันที่ 12 มิถุนายน 2539 โจทก์ร่วมที่ 1 ได้ไปแจ้งต่อพยานว่าจำเลยตั้งรั้วไม้ไผ่สองแผงแล้วนำไปเผาทำลาย และร้อยตำรวจโทสาโรจน์ กองทอง ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนต่อจากร้อยตำรวจเอกชัยพันธุ์ พนักงานสอบสวนคนเดิมว่า ภาพสถานที่เกิดเหตุตามภาพถ่ายหมายเลข จ.1 ถ่ายหลังเกิดเหตุใหม่ ๆ น่าเชื่อว่าสภาพรั้วและร่องรอยการเผาข้าวไม้ไผ่ตามภาพถ่ายดังกล่าวได้เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะภาพถ่ายหมายเลข จ.1 ภาพที่ 2 ก็มีร่องรอยรั้วล้มลงเป็นแนว แสดงว่าถูกดึงออกไป จึงแสดงให้เห็นว่าแผงไม้ไผ่ที่กันเป็นรั้วได้ถูกดึงออกไปเผา เมื่อพิจารณาประกอบภาพถ่ายหมายเลข ล.1 ก็มีกองขี้เถ้าของสิ่งของที่ถูกเผาเหลืออยู่ นอกจากนี้โจทก์ยังมีนายเจริญ ธารสารกุล มาเบิกความเป็นพยานว่า

ในวันเกิดเหตุพยานเสร็จจากการก่อสร้างบ้านโจทก์ร่วมที่ 1 ระหว่างนั่งพักดื่มชา ได้ยินเสียงของโจทก์ร่วมที่ 2 เอะอะโวยวาย จึงเดินไปดูเห็นจำเลยนำแผงรั้วไม้ไผ่ ขัดแตะทางด้านทิศตะวันออกของบ้านโจทก์ร่วมที่ 1 ไปเผาใกล้รั้วดังกล่าว พยาน โจทก์ปากนี้ไม่มีส่วนได้เสียกับคู่กรณี จึงน่าจะเชื่อว่าเบิกความตามเหตุการณ์ที่ตนได้รู้ เห็นจริง คำของโจทก์ร่วมทั้งสองกับพยานโจทก์ดังกล่าวจึงสอดคล้องกัน มีเหตุผลน่า รับฟังจึงฟังได้ว่าวันเกิดเหตุจำเลยดึงรั้วไม้ไผ่ผ่าซีกที่ยึดติดเป็นแผงทางรั้วด้านทิศ ตะวันออกแล้วนำไปเผาทำลายการกระทำของจำเลยจึงมีความผิดฐานทำให้เสีย ทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 เพียงบทเดียว มิใช่กระทำผิดหลาย บท เพราะจำเลยมีเจตนาจะทำลายรั้วไม้ไผ่ที่ปักติดเป็นแผงของโจทก์ร่วมที่ 1 โดย นำไปเผาให้ใช้การไม่ได้เท่านั้น การเผาแผงไม้ไผ่นั้นเป็นการทำลายทรัพย์ของโจทก์ ร่วมที่ 1 ให้เสียหาย มิใช่วางเพลิงเผาทรัพย์ คือเผารั้วบ้านของโจทก์ร่วมที่ 1 ตาม ฟ้อง เพราะจำเลยมิได้วางเพลิงเผาแผงไม้ไผ่ในขณะที่มีสภาพเป็นรั้วบ้านกัน ขอบเขตเป็นที่อยู่อาศัยของโจทก์ร่วมที่ 1 อันจะต้องด้วยความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 217 ส่วนที่จำเลยนำสืบอ้างว่า วันเกิดเหตุ จำเลยกับนางบัว พาช่วยกันเก็บกวาดเศษใบไม้บริเวณที่ดินสาธารณะทางทิศตะวันตกติดกับบ้านของ โจทก์ร่วมที่ 1 เพื่อไม่ให้ท่อน้ำอุดตัน โดยจำเลยมิได้เผารั้วไม้ไผ่บ้านของโจทก์ร่วมที่ 1 นั้น เป็นการกล่าวอ้างขึ้นเพียงฝ่ายเดียว เพราะนางบัวพาเบิกความเป็นพยาน จำเลยว่า พยานกลับไปก่อนไม่ทราบว่าจำเลยได้ทำอะไรต่ออีกหรือไม่ คำของจำเลย จึงไม่น่าหนักที่จะรับฟัง และไม่สามารถหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ที่ศาล อุทธรณ์ภาค 1 ยกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น แต่ ศาลฎีกาได้พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้ว เห็นว่า ราคาทรัพย์ที่เสียหายมีเพียง 1,000 บาท และเป็นความผิดทางอาญาไม่ร้ายแรง ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้อง โทษอาญามาก่อนเห็นสมควรให้โอกาสแก่จำเลยโดยรอลงโทษจำคุกเพื่อให้กลับ ตัวเป็นพลเมืองดีต่อไปดีกว่าจะพิพากษาลงโทษจำคุก ซึ่งอาจไม่เป็นผลดีหรือไม่ใช่

แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขความประพฤติของจำเลย แต่เพื่อให้หลบจำ ให้ปรับจำเลยอีกสถานหนึ่ง"

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 358 จำคุก 4 เดือน และปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 คำขออื่นของโจทก์ให้ยกเสีย

(ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์-วิชัย ชื่นชมพูนุท-สุรศักดิ์ กาญจนวิทย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>